

Wer entscheidet, ob Sami A. zurückgeholt werden muss? Die Abschiebung des mutmaßlichen Islamisten entwickelt sich zum Justiz-Hickhack. Warum der Rechtsweg in di....

Wer entscheidet, ob Sami A. zurückgeholt werden muss?; Die Abschiebung des mutmaßlichen Islamisten entwickelt sich zum Justiz-Hickhack. Warum der Rechtsweg in diesem Fall so kompliziert ist

Die Welt

Dienstag 17. Juli 2018

Copyright 2018 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Politik; S. 4; Ausg. 164

Length: 828 words

Byline: Tobias Heimbach

Body

Der Fall Sami A. beschäftigt Politik und Gerichte. Am Freitag wurde der als Gefährder eingestufte Tunesier per Charterflug in sein Heimatland geflogen. Sami A. kam im Jahr 1997 zum Studium nach Deutschland und soll ab 2000 ein Trainingscamp der Terrororganisation al-Qaida in Afghanistan besucht haben.

Zeitweise soll er einer der Leibwächter des früheren Al-Qaida-Chefs Osama Bin Laden gewesen sein. WELT beantwortet die wichtigsten Fragen zum komplizierten Rechtsweg.

Warum haben zwei Kammern desselben Gerichts unterschiedlich entschieden?

Auf den ersten Blick scheint es so, als habe das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen widersprüchlich entschieden. Jedoch wurden von den unterschiedlichen Kammern zwei verschiedene Dinge verhandelt. Es geht um juristische Feinheiten: Die 8. Kammer ist zuständig für Ausländerrecht. Sie entschied, dass die Abschiebeandrohung der Stadt Bochum gegen Sami A. rechtmäßig ist. Dieser ist im Sinne des Ausländerrechts also ausreisepflichtig. Wolfgang Thewes, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Gelsenkirchen und Pressesprecher, sagte: "Die 8. Kammer hat betont, dass die Abschiebungsandrohung unabhängig davon geprüft wurde, ob Abschiebehindernisse bestehen." Doch genau das entschied Kammer 7a. Sie betreut Fälle zum Asylrecht mit Bezug zu Tunesien. Sie befand, dass Sami A. nach der Rückkehr Folter drohe. "Eine diplomatische verbindliche Zusicherung der tunesischen Regierung, dass dem Antragsteller im Falle der Rückkehr keine Folter drohe, liegt nach den Feststellungen der Kammer nicht vor", heißt es in einer Pressemitteilung. Die Zusicherung hatte der tunesische Minister für Menschenrechte, Mehdi Ben Gharbia, in einem "Bild"-Interview gegeben - nicht aber staatlichen deutschen Stellen. Unter ausländerrechtlichen Gesichtspunkten kann Sami A. abgeschoben werden - dem Asylrecht zufolge allerdings nicht.

Warum gibt es Kritik an der Abschiebung?

Wer entscheidet, ob Sami A. zurückgeholt werden muss? Die Abschiebung des mutmaßlichen Islamisten entwickelt sich zum Justiz-Hickhack. Warum der Rechtsweg in di....

Kritiker beklagen, dass das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen überrumpelt worden sei. In einer Pressemitteilung dokumentiert das Gericht detailliert den Ablauf des Verfahrens. Darin steht, dass das Gericht beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) mehrfach angefragt habe, ob es einen Termin zur Rückführung gebe. In den Akten habe man nur einen Termin für einen Flug nach Tunesien gefunden: Donnerstag, 12. Juli. Auf Nachfrage habe es geheißen, dass dieser aber storniert worden sei. "Für den Fall, dass es einen konkreten Rückführungstermin gegeben hätte, hätte die zuständige Kammer sofort einen sogenannten Stoppbeschluss erlassen", sagte Thewes. Das hätte eine Abschiebung verhindert, solange noch kein endgültiger Beschluss vorliegt. Da dies aber vom BAMF verneint wurde, habe sich das Gericht nicht zu einem solchen Schritt veranlasst gesehen, so Thewes. Vom Flugtermin am Freitag habe man nichts gewusst.

Hätte eine solche Unstimmigkeit auch bei einem Fall passieren können, der nicht das Asylrecht betrifft?

Fälle zum Asyl- und Ausländerrecht haben häufig eine höhere Dringlichkeit als solche aus anderen Rechtsbereichen. Werden erst einmal Fakten geschaffen, können diese, wie der aktuelle Fall zeigt, oft nicht einfach wieder rückgängig gemacht werden. Sprecher Thewes betonte, dass es daher normalerweise eine enge Zusammenarbeit zwischen Gerichten und zuständiger Ausländerbehörde gebe. "In diesem Fall wurde das Gericht im Unklaren gelassen."

Wer entscheidet, ob Sami A. nach Deutschland zurückgeholt werden muss?

Nach gegenwärtiger Lage muss Sami A. zurückgeholt werden. Das nordrhein-westfälische Flüchtlingsministerium arbeitet jedoch an einer Beschwerde gegen den Gerichtsbeschluss. Diese solle schnellstmöglich beim Oberverwaltungsgericht Münster, der nächsthöheren Instanz, eingelegt werden, teilte das Ministerium mit. Von der Entscheidung der Richter in Münster hängt ab, ob der rechtswidrige Zustand - also Sami A.s Abschiebung nach Tunesien - weiter bestehen kann oder beseitigt werden muss. Die Aufgabe der Rückholung nach Deutschland käme dann der Ausländerbehörde Bochum zu. Das Bundesinnenministerium teilte mit, Kontakt mit den tunesischen Behörden aufgenommen zu haben, um die Angelegenheit zu klären. Bisher lassen die tunesischen Behörden aber nicht erkennen, dass sie Sami A. ziehen lassen wollen.

Welche Folgen hat der Fall für den Rechtsstaat?

"Der Rechtsstaat wurde beschädigt. Jedermann, auch jemand wie Sami A., hat in einem Land wie Deutschland das Recht auf effektiven Rechtsschutz", sagte Sprecher Thewes. Ähnlich äußerte sich der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck. Der "Süddeutschen Zeitung" sagte er: "Entweder handelt es sich um ein absolut peinliches Chaos, oder es stinkt zum Himmel, weil die Innenbehörden ein Exempel statuieren wollten." Nordrhein-Westfalens Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) dagegen verteidigte die Abschiebung. Er sagte am Montag, dass zum Zeitpunkt des Abschiebeflugs keine gerichtliche Entscheidung des Verwaltungsgerichts vorgelegen habe, die der Abschiebung entgegengestand.

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: ABSCHIEBUNG (90%); AL-QAIDA (90%); GERICHTSHÖFE (90%); POLITIK (90%);

Wer entscheidet, ob Sami A. zurückgeholt werden muss? Die Abschiebung des mutmaßlichen Islamisten entwickelt sich zum Justiz-Hickhack. Warum der Rechtsweg in di....

TERRORORGANISATIONEN (90%); EINWANDERUNG (89%); POLITISCHES ASYL (89%); PRESSEMITTEILUNGEN (89%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (79%); GERICHTSPROZESSE (78%); RICHTER (78%); TERRORISMUS (78%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (77%); MENSCHENRECHTE (76%)

Organization: AL-QAEDA (84%)

Geographic: TUNESIEN (92%); AFGHANISTAN (79%); DEUTSCHLAND (74%)

Load-Date: July 17, 2018

End of Document